

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO PENAL — CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Título X da Parte Especial do Código Penal (arts. 289 a 311)

Foco: concursos de Magistratura Estadual — banca FGV
Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)
Data da curadoria: 10/08/2026 • 18 julgados selecionados

Sumário

Sumário	2
TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA.....	3
Moeda falsa e petrechos (arts. 289 a 291).....	4
✦ Petrechos para falsificação de moeda (art. 291 do CP): dispensável que o maquinário seja de uso exclusivo.....	4
✦ Moeda falsa e princípio da insignificância: inaplicabilidade	4
Falsificação de papéis públicos, selos e sinais (arts. 293 a 296).....	4
✦ Competência para julgar a falsificação de selo ou sinal público usado para dar aparência de regularidade a produtos	4
✦ Art. 296, § 1º, III, do CP: crime de mera conduta, sem exigência de dolo específico ou prejuízo.....	5
Falsidade documental (arts. 297 e 298)	5
✦ Folha de respostas do Exame de Ordem da OAB é documento público para fins penais; empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos	5
✦ Nota fiscal é documento particular, não documento público	6
✦ Atestado médico falso com timbre da rede pública configura uso de documento público falso	6
✦ Competência para o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP)	7
Falsidade ideológica (art. 299)	7
✦ Termo inicial da prescrição na falsidade ideológica é a consumação, e não a reiteração dos efeitos .	7
✦ Inserir informação falsa em currículo Lattes não configura falsidade ideológica.....	7
✦ Falsa declaração de hipossuficiência não configura falsidade ideológica.....	8
Uso de documento falso (art. 304).....	8
✦ Uso de documento falso consuma-se com a simples apresentação, independentemente de verificação de autenticidade ou de prejuízo efetivo	8
✦ Mero porte de CRLV falsificada, sem apresentação na abordagem, não tipifica uso de documento falso	9
✦ Consunção: o uso de documento falso (crime-fim) absorve a falsidade ideológica (crime-meio)	9
✦ Concessão de residência permanente a estrangeiro equivale a anistia legal quanto ao uso de passaporte falso.....	9
Falsa identidade (arts. 307 e 308)	10
✦ Falsa identidade é crime formal: consuma-se com o simples fornecimento de dados inexatos	10
Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311)	10
✦ Adulteração de placa de reboque e semirreboque: atipicidade anterior superada pela Lei 14.562/2023	10
✦ Colocar fita adesiva na placa configura o crime do art. 311 do CP.....	11
Índice de julgados	12

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Ordem decrescente de probabilidade de cobrança, considerando força vinculante, atualidade e o padrão de cobrança da FGV identificado nos cadernos anexos.

#	Julgado	Por que cai
1	Falsa identidade é crime formal — REsp 2.083.968-MG (Tema 1255)	Único julgado vinculante recente da matéria. Repetitivo de 2025, combinado com a Súmula 522-STJ e o Tema 478/STF. Cobrança quase certa em objetiva; a FGV já explorou falsa identidade e autodefesa no ENAM 2024 e no TRF3 2025.
2	Mero porte de CRLV falsa não é uso — REsp 2.175.887-GO	Julgado recente e contraintuitivo, ideal para pegadinha objetiva. Opõe dever administrativo do CTB à taxatividade do art. 304 e casa com o padrão FGV de narrar blitz policial.
3	Uso de documento falso consuma-se com a apresentação — AgRg no REsp 2.196.872-RO	Par natural do julgado anterior: define a linha entre porte e uso. Trata de crime impossível e falsificação grosseira, temas recorrentes.
4	Folha de respostas da OAB é documento público — AgRg no REsp 1.977.628-GO	Julgado mais recente da matéria (dez/2025). Reúne três teses cobráveis: equiparação a funcionário público (art. 327, § 1º), natureza do documento e consunção do art. 304 pela corrupção ativa.
5	Consunção entre falsidade ideológica e uso de documento falso — AgRg no AgRg no AREsp 2.077.019-RJ	A FGV cobra consunção com frequência. Fixa que o crime-fim (uso) absorve o crime-meio (falsidade ideológica), invertendo a intuição de muitos candidatos.
6	Art. 311 do CP e a Lei 14.562/2023 (reboque e semirreboque) — RHC 98.058-MG	A FGV cobrou exatamente este ponto no TJ SE 2023. A alteração legislativa criou uma novatio legis incriminadora, perfeita para questões que datam o fato.
7	Nota fiscal é documento particular — HC 183.640/SP (STF)	Critério de distinção entre os arts. 297 e 298, com reflexo direto em pena e prescrição. Tema clássico em prova discursiva e sentença.
8	Atestado médico com timbre da rede pública — REsp 1.757.386/DF	Complementa o julgado anterior pelo lado oposto (documento por equiparação funcional) e dialoga com o art. 302 do CP, cobrado pela FGV no ENAC 2025.
9	Omissão de anotação na CTPS (art. 297, § 4º) — CC 145.567/PR	Cobrado no ENAM 2024. Reúne tipificação por omissão, distinção com o art. 203 do CP e divergência STJ x STF sobre competência.
10	Insignificância e falsidade ideológica verificável — AgRg no AREsp 1.963.955 e RHC 81.451-RJ	Duas linhas de atipicidade material muito exploradas: rejeição da bagatela na moeda falsa e ausência de crime quando a declaração é passível de averiguação (Lattes, hipossuficiência).

Moeda falsa e petrechos (arts. 289 a 291)

 **Petrechos para falsificação de moeda (art. 291 do CP): dispensável que o maquinário seja de uso exclusivo**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: REsp 1.758.958-SP | **Relator:** Min. Sebastião Reis Júnior | **Data:** 11/09/2018

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Para tipificar o crime do art. 291 do CP basta que o agente detenha a posse de petrechos destinados à falsificação de moeda, sendo prescindível que o maquinário seja de uso exclusivo para esse fim.

Resumo do caso

O art. 291 do CP tipifica a fabricação, aquisição, fornecimento, posse ou guarda de maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Discutia-se se a expressão "especialmente destinado" exigiria destinação exclusiva do objeto. O STJ afastou essa leitura: a exclusividade não é característica intrínseca do objeto, pois nem mesmo o maquinário da Casa da Moeda seria de uso exclusivo, o que tornaria o tipo inaplicável (crime impossível estrutural). A destinação especial deve ser aferida pela finalidade concreta dada pelo agente ao instrumento, e não por qualidade inerente da coisa. Trata-se de crime de perigo abstrato, autônomo em relação ao art. 289.

Conexões

Art. 291 do CP; art. 289 do CP (moeda falsa); competência da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/88 e Súmula 73-STJ); jurisprudência que rejeita a insignificância em moeda falsa (STF. HC 117.638; STJ. AgRg no AREsp 1.963.955).

Data da consulta: 10/08/2026

Moeda falsa e princípio da insignificância: inaplicabilidade

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: AgRg no AREsp 1.963.955 | **Relator:** Min. Sebastião Reis Júnior | **Data:** 08/02/2022

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública, notadamente à moeda falsa (art. 289 do CP), porque o bem jurídico tutelado é a credibilidade do sistema monetário e a fé pública, e não o patrimônio individual.

Resumo do caso

A defesa sustentava atipicidade material pela circulação de poucas cédulas de pequeno valor. O STJ reafirmou que, nos crimes contra a fé pública, a lesão relevante não é aferida pelo valor econômico envolvido, mas pela ofensa à confiança coletiva nos sinais monetários emitidos pelo Estado. O mesmo raciocínio é aplicado pelo STF. Ressalva-se apenas a hipótese de falsificação grosseira, que desloca a conduta para o estelionato (Súmula 73-STJ) ou conduz à atipicidade por crime impossível, conforme o caso concreto.

Conexões

Art. 289 do CP; Súmula 73-STJ (falsificação grosseira de moeda: competência da Justiça Estadual, por caracterizar estelionato); STF. 2ª Turma. HC 117.638, julgado em 11/03/2014; art. 17 do CP (crime impossível).

Data da consulta: 10/08/2026

Falsificação de papéis públicos, selos e sinais (arts. 293 a 296)

 **Competência para julgar a falsificação de selo ou sinal público usado para dar aparência de regularidade a produtos**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção

Processo: AgRg no CC 181.690/PB | **Relator:** Min. Laurita Vaz | **Data:** 09/02/2022

Sistemática: Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, II, do CP) quando a falsificação foi utilizada para dar aparência de regularidade a produtos, em prejuízo às relações de consumo.

Resumo do caso

Discutia-se se o uso de selo submetido a inspeção federal atrairia, por si só, a competência da Justiça Federal. A Terceira Seção respondeu negativamente: o critério não é a origem ou a natureza federal do selo, mas a existência de efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União (art. 109, IV, da CF/88). Como a falsificação servia apenas para conferir aparência de regularidade a produtos destinados ao mercado consumidor, o prejuízo recaía sobre as relações de consumo, e não sobre a União, fixando-se a competência da Justiça Estadual.

Conexões

Art. 296, § 1º, II, do CP; art. 109, IV, da CF/88; Súmula 122-STJ (conexão e competência federal); Súmula 546-STJ (uso de documento falso e competência).

Data da consulta: 10/08/2026

Art. 296, § 1º, III, do CP: crime de mera conduta, sem exigência de dolo específico ou prejuízo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo: AgRg no AREsp 1.277.756/MG | **Relator:** Min. Reynaldo Soares da Fonseca | **Data:** 23/08/2018

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O tipo do art. 296, § 1º, III, do CP é crime de mera conduta, bastando o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou de prejuízo a terceiros.

Resumo do caso

O agente utilizava indevidamente símbolos identificadores de órgão público, alegando ausência de finalidade especial de fraudar e inexistência de prejuízo concreto. O STJ rejeitou a tese: a figura equiparada do art. 296, § 1º, III, foi inserida pela Lei 9.983/2000 para proteger a autenticidade dos sinais de identificação da Administração, consumando-se com a simples utilização indevida. Não se exige elemento subjetivo especial nem resultado naturalístico, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato. O entendimento foi reiterado no AgRg no HC 501.603/SP (5ª Turma, 04/02/2020).

Conexões

Art. 296, § 1º, III, do CP (redação da Lei 9.983/2000); STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 501.603/SP, julgado em 04/02/2020; distinção com o art. 311 do CP.

Data da consulta: 10/08/2026

Falsidade documental (arts. 297 e 298)

Folha de respostas do Exame de Ordem da OAB é documento público para fins penais; empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo: AgRg no REsp 1.977.628-GO | **Relator:** Min. Ribeiro Dantas | **Data:** 16/12/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

1) Os empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos para fins penais (art. 327, § 1º, do CP), em razão da natureza pública dos serviços prestados pela entidade; 2) a folha de respostas do Exame de Ordem é documento público para fins penais, dada sua vinculação ao interesse público e à fé pública; 3) o princípio da consunção absorve o uso de documento falso pela corrupção ativa quando esta constitui o objetivo principal da conduta.

Resumo do caso

Candidata ao Exame de Ordem pagou a intermediária para que a secretária da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/GO substituisse sua folha de respostas por versão adulterada, garantindo aprovação fraudulenta.

Condenada em primeiro e segundo graus por corrupção ativa (art. 333) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297) em concurso material, a defesa sustentou no STJ que a funcionária da OAB não seria equiparável a funcionária pública e que a folha de respostas não seria documento público. O STJ manteve a equiparação e a natureza pública do documento, mas reconheceu a consunção, fazendo prevalecer a corrupção ativa como crime-fim e afastando o concurso material.

Conexões

Arts. 297, 304, 327, § 1º, e 333 do CP; princípio da consunção; Súmula 17-STJ (falso absorvido pelo estelionato quando exaurido); STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2.077.019-RJ (consunção entre falso e uso).

Data da consulta: 10/08/2026

Nota fiscal é documento particular, não documento público

Tribunal: STF | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: HC 183.640/SP | **Relator:** Min. Marco Aurélio | **Data:** 30/11/2020

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Qualificam-se como documentos públicos os elaborados, na forma prevista em lei, por funcionário público no exercício das funções e, por equiparação, os definidos no art. 297, § 2º, do CP. A emissão de nota fiscal é de iniciativa exclusiva do particular, ausente participação de funcionário público, tratando-se de documento particular.

Resumo do caso

Discutia-se a tipificação da falsificação de notas fiscais como falsificação de documento público (art. 297) ou particular (art. 298). O STF fixou critério formal-orgânico: documento público é o confeccionado por funcionário público no exercício da função, ou aquele expressamente equiparado pelo art. 297, § 2º (documento emanado de entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular). A nota fiscal, embora sujeita a controle fiscal, é emitida por iniciativa exclusiva do contribuinte, sendo documento particular. A consequência prática é relevante: pena menor e prazo prescricional mais curto.

Conexões

Arts. 297, § 2º, e 298 do CP; distinção documento público x particular; STJ. REsp 1.757.386/DF (atestado médico com timbre público).

Data da consulta: 10/08/2026

Atestado médico falso com timbre da rede pública configura uso de documento público falso

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: REsp 1.757.386/DF | **Relator:** Min. Nefi Cordeiro | **Data:** 07/05/2019

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A conduta de apresentar à empresa privada atestado médico com o timbre da rede pública de saúde, ainda que conste a identificação de médico não pertencente ao serviço público, configura o delito de uso de documento público falso.

Resumo do caso

Empregado apresentou ao empregador privado atestado médico falso com cabeçalho da rede pública de saúde para justificar faltas. Discutia-se se o documento seria público (art. 297) ou particular (art. 298), com reflexos diretos na pena e na prescrição. O STJ entendeu que a aposição do timbre oficial busca conferir à falsificação a presunção de veracidade inerente aos atos administrativos, atingindo a fé pública em sua dimensão institucional. Por isso, a conduta se enquadra no uso de documento público falso, mesmo que o médico identificado não integre o serviço público.

Conexões

Arts. 297, 298 e 304 do CP; art. 302 do CP (falsidade de atestado médico, crime próprio de médico); STF. HC 183.640/SP (nota fiscal como documento particular).

Data da consulta: 10/08/2026

Competência para o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção

Processo: CC 145.567/PR | **Relator:** Min. Joel Ilan Paciornik | **Data:** 27/04/2016

Sistemática: Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP), pois o sujeito passivo primário é o Estado, sendo o trabalhador vítima apenas secundária.

Resumo do caso

A controvérsia envolvia a definição do sujeito passivo do crime omissivo do art. 297, § 4º, incluído pela Lei 9.983/2000. Para o STJ, a omissão atinge diretamente o sistema previdenciário e a arrecadação, ofendendo interesses da União e atraindo a competência federal (art. 109, IV, da CF/88). A 1ª Turma do STF, contudo, já decidiu em sentido contrário (Justiça Estadual), no AgRg na Pet 5.084, Rel. Min. Marco Aurélio. Para prova, atenção: a conduta é típica como falsificação de documento público por omissão, e não como falsidade ideológica, nem se confunde com a frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP).

Conexões

Art. 297, §§ 3º e 4º, do CP (Lei 9.983/2000); art. 109, IV, da CF/88; art. 203 do CP; STF. 1ª Turma. AgRg na Pet 5.084, Rel. Min. Marco Aurélio.

Data da consulta: 10/08/2026

Falsidade ideológica (art. 299)

Termo inicial da prescrição na falsidade ideológica é a consumação, e não a reiteração dos efeitos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção

Processo: RvCr 5.233-DF | **Relator:** Min. Reynaldo Soares da Fonseca | **Data:** 13/05/2020

Sistemática: Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem se prostrar no tempo; o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é o momento da consumação do delito, e não o da eventual reiteração de seus efeitos.

Resumo do caso

Em 2010, foi incluído sócio "laranja" no contrato social de empresa, mediante inserção de declaração falsa. A acusação sustentava que a permanência da informação falsa nos registros renovaria a consumação, deslocando o termo inicial da prescrição. A Terceira Seção rejeitou a tese: a falsidade ideológica consuma-se no instante em que a declaração falsa é inserida ou omitida no documento, sendo os efeitos posteriores mero exaurimento. Trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes, e não de crime permanente, aplicando-se o art. 111, I, do CP.

Conexões

Arts. 111, I, e 299 do CP; distinção entre crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes; STJ. RHC 81.451-RJ (currículo Lattes).

Data da consulta: 10/08/2026

Inserir informação falsa em currículo Lattes não configura falsidade ideológica

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: RHC 81.451-RJ | **Relator:** Min. Maria Thereza de Assis Moura | **Data:** 22/08/2017

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Não é típica a conduta de inserir, em currículo Lattes, dado que não condiz com a realidade, por ausência de objeto material idôneo do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

Resumo do caso

O STJ apontou dois fundamentos: (i) o currículo Lattes é documento eletrônico sem assinatura digital, não se qualificando como documento para fins penais; e (ii) trata-se de declaração passível de averiguação, e a jurisprudência afasta a falsidade ideológica quando o conteúdo é sujeito a conferência posterior pelo destinatário. O precedente consolida a linha de que declarações verificáveis, cuja veracidade pode ser aferida pelo próprio interessado, não têm aptidão para lesar a fé pública. A mesma lógica foi aplicada à falsa declaração de pobreza.

Conexões

Art. 299 do CP; STJ. HC 261.074-MS (declaração de hipossuficiência); STJ. AgRg no RHC 97.300/GO (carteira estudantil); art. 232 do CPC (documento eletrônico).

Data da consulta: 10/08/2026

Falsa declaração de hipossuficiência não configura falsidade ideológica

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: HC 261.074-MS | **Relator:** Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE) | **Data:** 05/08/2014

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

É atípica a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita.

Resumo do caso

A parte firmou declaração de pobreza inverídica para obter gratuidade de justiça e foi denunciada por falsidade ideológica. O STJ afastou a tipicidade: a declaração de hipossuficiência não é documento para fins penais porque é passível de comprovação posterior, seja por impugnação da parte contrária, seja por aferição de ofício pelo magistrado. Sem aptidão para iludir, não há lesão à fé pública. O tema segue cobrável, sobretudo porque a Lei 1.060/50 previa sanção específica e o CPC/2015 (art. 100, parágrafo único) prevê consequência processual — multa de até o décuplo — e não penal.

Conexões

Art. 299 do CP; art. 99, § 3º, e art. 100, parágrafo único, do CPC/2015; STJ. RHC 81.451-RJ (currículo Lattes).

Data da consulta: 10/08/2026

Uso de documento falso (art. 304)

Uso de documento falso consuma-se com a simples apresentação, independentemente de verificação de autenticidade ou de prejuízo efetivo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo: AgRg no REsp 2.196.872-RO | **Relator:** Min. Joel Ilan Paciornik | **Data:** 03/09/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O delito de uso de documento falso consuma-se com a utilização ou apresentação do documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros; a verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade.

Resumo do caso

Motorista abordado em blitz da PRF apresentou CNH falsificada; os policiais perceberam irregularidades e confirmaram a falsificação pelo sistema SERPRO. A defesa alegou crime impossível (art. 17 do CP), sustentando que o documento seria grosseiro e o meio absolutamente ineficaz para lesar a fé pública. O STJ rejeitou a tese: o art. 304 é crime formal, de perigo, que se aperfeiçoa com o simples uso do documento, sendo irrelevante que a fraude seja rapidamente descoberta. A pronta detecção pelas autoridades não converte o meio em absolutamente ineficaz; apenas a falsificação grosseira, perceptível *ictu oculi* por qualquer pessoa, poderia conduzir à atipicidade.

Conexões

Arts. 17, 297 e 304 do CP; Súmula 546-STJ (competência para uso de documento falso perante órgão federal); STJ. REsp 2.175.887-GO (mero porte de CRLV falso).

Data da consulta: 10/08/2026

Mero porte de CRLV falsificada, sem apresentação na abordagem, não tipifica uso de documento falso

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: REsp 2.175.887-GO | **Relator:** Min. Sebastião Reis Júnior | **Data:** 12/11/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O mero porte de CRLV falsificada na condução de veículo automotor, sem a apresentação pelo condutor no momento da abordagem, não tipifica o crime de uso de documento falso previsto no art. 304 do CP.

Resumo do caso

Em blitz, os policiais encontraram CRLV falso no porta-luvas, sem que o condutor o tivesse exibido. O juiz absolveu por ausência de uso efetivo; o Ministério Público recorreu sustentando que o art. 133 do CTB obriga o motorista a portar o documento, de modo que o porte já configuraria o uso. O STJ manteve a absolvição: o art. 304 exige o uso deliberado do documento para produzir efeitos jurídicos, e obrigação administrativa do CTB não pode ampliar a definição de conduta típica. A simples posse, sem intenção de uso, não ameaça a fé pública, em respeito aos princípios da legalidade e da ofensividade.

Conexões

Art. 304 do CP; art. 133 do CTB; princípios da legalidade estrita e da ofensividade; STJ. AgRg no REsp 2.196.872-RO (consumação pela apresentação).

Data da consulta: 10/08/2026

Consunção: o uso de documento falso (crime-fim) absorve a falsidade ideológica (crime-meio)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo: AgRg no AgRg no AREsp 2.077.019-RJ | **Relator:** Min. Daniela Teixeira, Rel. para o acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca | **Data:** 19/03/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Na relação de consunção, prevalece o crime de uso de documento falso, crime-fim, sobre a falsidade ideológica, delito-meio.

Resumo do caso

Em 2008, o agente inseriu informações falsas em contrato relativo a imóvel. Anos depois, instaurada investigação, apresentou o documento falso na apuração para transferir a responsabilidade a terceiro. Denunciado por falsidade ideológica (art. 299) e uso de documento falso (art. 304), o STJ reconheceu a consunção: quando o mesmo agente falsifica e depois usa o documento, responde por um único delito. No caso, a falsidade ideológica foi o crime-meio, absorvido pelo uso de documento falso, que traduziu a finalidade última da conduta. Note-se que a solução inversa (falso absorve o uso) também aparece na jurisprudência conforme o iter concreto, o que exige atenção ao enunciado da questão.

Conexões

Arts. 299 e 304 do CP; princípio da consunção; Súmula 17-STJ; STJ. AgRg no REsp 1.977.628-GO (consunção do uso pela corrupção ativa).

Data da consulta: 10/08/2026

Concessão de residência permanente a estrangeiro equivale a anistia legal quanto ao uso de passaporte falso

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo: AREsp 2.346.755-SP | **Relator:** Min. Ribeiro Dantas | **Data:** 07/11/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Ainda que indeferido o pedido de refúgio, a concessão de residência permanente ao estrangeiro equivale a uma anistia legal para os crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 9.474/97.

Resumo do caso

Nacional do Senegal ingressou no Brasil com passaporte falsificado de Guiné-Bissau e foi denunciado pelo MPF por uso de documento falso. No curso do processo, o Governo brasileiro indeferiu o refúgio, mas concedeu residência permanente. O juiz rejeitou a denúncia por ausência de justa causa e o STJ manteve a decisão: o art. 10, § 1º, da Lei 9.474/97 suspende e, uma vez regularizada a situação migratória, extingue o procedimento criminal relativo à entrada irregular. A regularização por residência permanente produz efeito equivalente ao previsto para o refugiado, funcionando como causa extintiva da punibilidade por anistia legal.

Conexões

Art. 304 do CP; art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei 9.474/97 (Lei do Refúgio); Lei 13.445/2017 (Lei de Migração); art. 107, II, do CP (anistia).

Data da consulta: 10/08/2026

Falsa identidade (arts. 307 e 308)

Falsa identidade é crime formal: consuma-se com o simples fornecimento de dados inexatos

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Seção

Processo: REsp 2.083.968-MG | Relator: Min. Joel Ilan Paciornik | Data: 14/05/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1255

Tese fixada / Decisão

O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

Resumo do caso

Afetado ao rito dos repetitivos, o tema envolvia definir se o art. 307 do CP exigiria a obtenção efetiva da vantagem ou a causação de dano para consumar-se. A Terceira Seção fixou a natureza formal do delito: basta a atribuição consciente e voluntária de falsa identidade, sendo a vantagem ou o dano mero exaurimento. A tese consolida a Súmula 522-STJ e o Tema 478 da repercussão geral do STF, segundo os quais o direito à autodefesa não abrange a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial. É o julgado de maior potencial de cobrança da matéria, por ser o único vinculante recente.

Conexões

Art. 307 do CP; Súmula 522-STJ; STF. Plenário. RE 640.139/DF (Repercussão Geral — Tema 478); distinção com o art. 308 do CP (uso de documento de identidade alheia) e com o art. 304.

Data da consulta: 10/08/2026

Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311)

Adulteração de placa de reboque e semirreboque: atipicidade anterior superada pela Lei 14.562/2023

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo: RHC 98.058-MG | Relator: Min. Laurita Vaz | Data: 24/09/2019

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Antes da Lei 14.562/2023, a conduta de adulterar placa de reboque ou semirreboque era formalmente atípica, porque tais veículos não são automotores. Após a Lei 14.562/2023, que alterou o art. 311 do CP para incluir expressamente reboque e semirreboque, a conduta passou a ser típica.

Resumo do caso

O STJ havia firmado, em 2019, que o art. 311 do CP protegia apenas sinais identificadores de veículo automotor, de modo que a adulteração de placa de semirreboque não se subsumia ao tipo, por vedação à analogia in malam partem. A Lei 14.562/2023 alterou o dispositivo para criminalizar a adulteração de sinal identificador de veículo não categorizado como automotor, mencionando expressamente reboque e semirreboque. Trata-se de novatio legis incriminadora, aplicável apenas a fatos posteriores à sua vigência — ponto decisivo para questões que datem o fato antes ou depois da alteração.

Conexões

Art. 311 do CP (redação da Lei 14.562/2023); art. 1º e art. 2º do CP (irretroatividade da lei penal mais gravosa); STF. RHC 116.371/DF (fita adesiva na placa); art. 5º, XL, da CF/88.

Data da consulta: 10/08/2026

Colocar fita adesiva na placa configura o crime do art. 311 do CP

Tribunal: STF | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: RHC 116.371/DF | **Relator:** Min. Gilmar Mendes | **Data:** 13/08/2013

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

É típica a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública, pois a norma do art. 311 do CP resguarda a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores.

Resumo do caso

O agente colou fita adesiva sobre caracteres da placa para evitar autuações por radares eletrônicos. A defesa sustentava atipicidade por ausência de dolo específico de fraudar a fé pública e por reversibilidade da alteração. O STF rejeitou os argumentos: o tipo não exige elemento subjetivo especial nem alteração permanente, bastando a supressão ou modificação do sinal identificador. O STJ acompanha o entendimento (AgRg no REsp 1.327.888/SP, 5ª Turma, 03/03/2015). Atenção às figuras equiparadas do § 2º do art. 311, que alcançam o funcionário público e quem contribui para a comercialização do veículo adulterado.

Conexões

Art. 311, caput e §§ 1º e 2º, do CP; STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.327.888/SP, julgado em 03/03/2015; art. 311 na redação da Lei 14.562/2023.

Data da consulta: 10/08/2026

Índice de julgados

Subtema	Julgado	Processo	Data	Sistemática
Moeda falsa e petrechos (arts. 289 a 291)	Petrechos para falsificação de moeda (art. 291 do CP): dispensável que o maquinário seja de uso exclusivo	REsp 1.758.958-SP	11/09/2018	Caso isolado (Turma)
Moeda falsa e petrechos (arts. 289 a 291)	Moeda falsa e princípio da insignificância: inaplicabilidade	AgRg no AREsp 1.963.955	08/02/2022	Caso isolado (Turma)
Falsificação de papéis públicos, selos e sinais (arts. 293 a 296)	Competência para julgar a falsificação de selo ou sinal público usado para dar aparência de regularidade a produtos	AgRg no CC 181.690/PB	09/02/2022	Caso isolado (Seção)
Falsificação de papéis públicos, selos e sinais (arts. 293 a 296)	Art. 296, § 1º, III, do CP: crime de mera conduta, sem exigência de dolo específico ou prejuízo	AgRg no AREsp 1.277.756/MG	23/08/2018	Caso isolado (Turma)
Falsidade documental (arts. 297 e 298)	Folha de respostas do Exame de Ordem da OAB é documento público para fins penais; empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos	AgRg no REsp 1.977.628-GO	16/12/2025	Caso isolado (Turma)
Falsidade documental (arts. 297 e 298)	Nota fiscal é documento particular, não documento público	HC 183.640/SP	30/11/2020	Caso isolado (Turma)
Falsidade documental (arts. 297 e 298)	Atestado médico falso com timbre da rede pública configura uso de documento público falso	REsp 1.757.386/DF	07/05/2019	Caso isolado (Turma)
Falsidade documental (arts. 297 e 298)	Competência para o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP)	CC 145.567/PR	27/04/2016	Caso isolado (Seção)
Falsidade ideológica (art. 299)	Termo inicial da prescrição na falsidade ideológica é a consumação, e não a reiteração dos efeitos	RvCr 5.233-DF	13/05/2020	Caso isolado (Seção)
Falsidade ideológica (art. 299)	Inserir informação falsa em currículo Lattes não configura falsidade ideológica	RHC 81.451-RJ	22/08/2017	Caso isolado (Turma)
Falsidade ideológica (art. 299)	Falsa declaração de hipossuficiência não configura falsidade ideológica	HC 261.074-MS	05/08/2014	Caso isolado (Turma)
Uso de documento falso (art. 304)	Uso de documento falso consuma-se com a simples apresentação, independentemente de verificação de autenticidade ou de prejuízo efetivo	AgRg no REsp 2.196.872-RO	03/09/2025	Caso isolado (Turma)
Uso de documento falso (art. 304)	Mero porte de CRLV falsificada, sem apresentação na abordagem, não tipifica uso de documento falso	REsp 2.175.887-GO	12/11/2024	Caso isolado (Turma)
Uso de documento falso (art. 304)	Consumção: o uso de documento falso (crime-fim) absorve a falsidade ideológica (crime-meio)	AgRg no AgRg no AREsp 2.077.019-RJ	19/03/2024	Caso isolado (Turma)
Uso de documento falso (art. 304)	Concessão de residência permanente a estrangeiro equivale a anistia legal quanto ao uso de passaporte falso	AREsp 2.346.755-SP	07/11/2023	Caso isolado (Turma)
Falsa identidade (arts. 307 e 308)	Falsa identidade é crime formal: consuma-se com o simples fornecimento de dados inexatos	REsp 2.083.968-MG	14/05/2025	Recurso Repetitivo — Tema 1255
Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311)	Adulteração de placa de reboque e semirreboque: atipicidade anterior superada pela Lei 14.562/2023	RHC 98.058-MG	24/09/2019	Caso isolado (Turma)
Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311)	Colocar fita adesiva na placa configura o crime do art. 311 do CP	RHC 116.371/DF	13/08/2013	Caso isolado (Turma)